



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 9

Dependência: 101º D.P. JDIM IMBUÍAS

Boletim No.: 8818/2017

INICIADO: 19/09/2017 03:54 e EMITIDO: 19/09/2017 16:33

FOLHA 1

1ª Via

JLLPUSCBDKEENOYA

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado ..

Local: RUA NICOLAS ALFARO, 42 - CIDADE DUTRA - CEP: 04828-190
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 101 D.P. - JDIM IMBUÍAS

Ocorrência: 19/09/2017 às 03:30 horas

Comunicação: 19/09/2017 às 03:54 horas

Elaboração: 19/09/2017 às 03:54 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- GREGORY BELTRAO NOVAES BARBOSA - Presente ao plantão - RG: 36698627-SP
emitido em 01/04/2016 - Exibiu o RG original: Sim

Pai: JOAQUIM PEDRO NOVAES BARBOSA - Mãe: BENILDE BELTRAO LOPES

Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino

Nascimento: 27/01/1992 25 anos - Estado civil: Solteiro

Profissão: PRODUTOR MUSICAL - Instrução: 2 Grau completo

CPF: 38280392866 - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Preta

Olhos: Castanhos escuros - Cor do cabelo: Castanhos escuros - Altura: 1.60

Endereço Residencial: R ERNESTO BARRETO, 69 - JD CLIPPER - S.PAULO - SP

Telefones: (11)95445-9263 - Outros (Celular), (11)5666-0040 - Vivo
(Residencial)

Utilização de algemas por razão:

Fundado receio de perigo a integridade física própria ou alheia

Testemunha:

- RIVAIL WASHINGTON SANTOS CAJE - Presente ao plantão - RG: 25916686-SP
emitido em 16/07/1999 - Exibiu o RG original: Não

Pai: MANOEL DE OLIVEIRA CAJE - Mãe: JAZILDE RITA DOS SANTOS CAJE

Natural de: S.PAULO-SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino

Nascimento: 24/04/1978 39 anos - Estado civil: Solteiro

Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: 2 Grau completo

CPF: 24810814807 - Advogado Presente no Plantão: Não

Endereço Residencial: RUA GIORGIO ALIONE, 23 - S.PAULO - SP

Empresa: 1 CIA - 27 BPMM - Telefones: (11)5972-6061 - Vivo (Residencial)

- BENILDE BELTRAO LOPES - Presente ao plantão - RG: 13835227-SP

emitido em 12/06/2015 - Exibiu o RG original: Sim - Pai: VITOR BELTRAO

Mãe: EUCLIDALINA LOPES BELTRAO - Natural de: GUIRATINGA -MT

Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Feminino - Nascimento: 23/11/1953

63 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: NAO INFORMADA

Instrução: Superior completo - CPF: 12960438191

Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca

Olhos: Castanhos escuros - Cor do cabelo: Castanhos escuros - Altura: 1.55

101º D.P. JDIM IMBUÍAS

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : R CAROLINA MICHAELIS, 370 - JD DAS IMBUÍAS-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5928-5952



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Boletim No.: 8818/2017

INICIADO: 19/09/2017 03:54 e EMITIDO: 19/09/2017 16:33

FOLHA: 2

1ª Via

JLLPUSCBDKEENova

Endereço Residencial: ERNESTO BARRETO, 69 - JD CLIPER - S.PAULO - SP
Telefones: (11)96168-5548 - Outros (Celular), (11)5666-0040 (Residencial)
Pessoa Relacionada: Indiciado - GREGORY BELTRAO NOVAES BARBOSA

- MAURICIO PEREIRA CAETANO JR; - Presente ao plantão - RG: 37089773-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: MAURICIO PEREIRA CAETANO JUNIOR
Mãe: IVONETE MORAIS - Natural de: SÃO PAULO/SP - Sexo: Masculino
Nascimento: 21/08/1993 24 anos - Estado civil: Ignorado - CPF: 42190602866
E-mail: MAURICIO.CAETANOJR@GMAIL.COM - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Branca - Endereço Residencial: RUA ERNESTO BARRETO, 42 - JD CLIPPER
S.PAULO - SP - Telefones: (11)99606-4951 (Residencial)
Pessoa Relacionada: Indiciado - GREGORY BELTRAO NOVAES BARBOSA

Condutor:

- DAVID KLEBSON DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 41514680-SP
emitido em 24/11/2011 - Exibiu o RG original: Não
Pai: JOSE ROBERTO DA SILVA - Mãe: MARIA LUCINEIDE DE ANDRADE SILVA
Natural de: BEZERROS -PE - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 26/01/1994 23 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: POLICIAL MILITAR - CPF: 41484993888
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Olhos: Castanhos escuros - Cor do cabelo: Castanhos escuros - Altura: 1.77
Endereço Residencial: RUA GIORGIO ALIONE, 23 - S.PAULO - SP
Empresa: 1 CIA - 23 BPMM - Telefones: (11)5972-6061 - Vivo (Comercial)

Advogado:

- LEANDRO PEREIRA ALCANTARA - Presente ao plantão - RG: 32679503-SP
Exibiu o RG original: Sim - Nº OAB: 262252
Pai: ALCIDES CARDOSO ALCANTARA - Mãe: CELIA REGINA PEREIRA ALCANTARA
Natural de: S.PAULO -SP - Sexo: Masculino - Nascimento: 28/08/1984 33 anos
Profissão: ADVOGADO(A) - Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Residencial: AVENIDA GRANDE SÃO PAULO, 57 - S.PAULO - SP
Telefones: (11)2306-3558 (Residencial)
Pessoa Relacionada: Indiciado - GREGORY BELTRAO NOVAES BARBOSA

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0.0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 35 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: PINOS PEQUENOS
- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0.0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 35 - Involucro: TROUXINHA
- Tóxico: Lança-Perfume - Unidade: Outros - Qtde. encontrada: 0.0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 1 - Involucro: OUTROS
Observações: UM VIDRO PEQUENO
- Tóxico: Haxixe - Unidade: Outros - Qtde. encontrada: 0.0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 3 - Involucro: TROUXINHA
Observações: TROUXINHA PLÁSTICA
- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0.0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 54 - Involucro: OUTROS

101º D.P. JDIM IMBUIAS

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : R CAROLINA MICHAELIS, 370 - JD DAS IMBUIAS-S.PAULO-SP
Telefone: (11)5928-5952



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 11

Dependência: 101º D.P. JDIM IMBUIAS

FOLHA: 3

Boletim No.: 8818/2017

INICIADO: 19/09/2017 03:54 e EMITIDO: 19/09/2017 15:33

1ª Via

JLLPUSCBDKEENOYA

Histórico:

Comparecem nesta delegacia o policial condutor acima qualificado, informando que juntamente com a testemunha seu companheiro de farda, efetuavam patrulhamento de rotina pela área da 1ª CIA do 27 BPMM, quando ao passarem pela Rua Nicolas Alfaro, altura do numeral 42, avistaram um indivíduo que trafegava à pé e sozinho, que, ao avistar a chegada da viatura, tentou sair do local disfarçadamente. Diante da suspeita, decidiram pela abordagem.

Em revista pessoal realizada no indivíduo identificado como GREGORY BELTRÃO NOVAES BARBOSA foi encontrado uma pochete preta. Em seu interior havia várias substâncias que aparentavam cocaína e maconha, principalmente. Depois ficou constatado que havia 36 pinos de substância semelhante a cocaína, 56 pedras amareladas semelhante a crack, 36 papélotes de erva esverdeada semelhante a maconha, 01 frasco contendo líquido azul semelhante a lança perfume e 03 invólucros aparentando ser haxixe.

Indagado, Gregory num primeiro momento negou o comércio, mas em seguida acabou confessando o tráfico ilícito. Diante dos fatos, Gregory foi conduzido a esta delegacia para ciência da autoridade policial.

O Laudo de constatação para substância entorpecentes nº 410.176/2017 restou positivo para a substância:

- Item a. COCAÍNA (peso 3,8 g)
- Item b. COCAÍNA (peso 13,8 g)
- Item c. COCAÍNA (peso 17,7 g)
- Item d. TETRAHIDROCANABINOL (peso 25,3 g)
- Item e. TETRAHIDROCANABINOL (peso 102,2 g)
- Item f. TRICLOROETILENO (peso 10 mm)
- Item g. TETRAHIDROCANABINOL (peso 1,1 g)
- Item h. resquícios de COCAÍNA.

Benilde Beltrão Lopes, genitora do acusado, comparece a essa distrital para relatar que Gregory, permaneceu em frente a residência até as 02h da manhã e depois saiu para comprar um lanche no Burguer King de carro em companhia de mais dois amigos. Depois de comprar o lanche, decidiram ir até a biqueira comprar maconha. Os amigos permaneceram no carro, enquanto Gregory foi até o local para comprar a droga. Tudo indica que nesse momento, ele teria sido abordado pelos policiais militares. Ressalta que tem conhecimento de que seu filho é usuário de drogas, mas que não é traficante. Trabalha como produtor de música na produtora "funk da capital". É a primeira vez que ela comparece numa delegacia, que seus filhos nunca deram trabalho nesse sentido.

Maurício Pereira Caetano Jr., após ser inquirido em declarações, retornou com o advogado Leandro Pereira Alcantara - OAB/SP 262252 aduzindo que teria sido abordado pelo PM testemunha SD. Washington já na sede desta distrital. Nessa conversa o PM questionou o "porquê de Maurício não ter se identificado no momento da abordagem e explicado que Gregory era apenas usuário", pois disse "se você tivesse falado eu teria liberado, iria apenas dar um sermão e mandaria

101º D.P. JDIM IMBUIAS

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : R CAROLINA MICHAELIS, 370 - JD DAS IMBUIAS-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5928-5952



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 12

Dependência: 101º D.P. JDIM IMBUIAS

FOLHA: 4

Boletim No.: 8818/2017

INICIADO: 19/09/2017 03:54 e EMITIDO: 19/09/2017 16:33

1ª Via

JLLPUSCBDKEENOYA

embora". Tal conversa aconteceu diante de testemunhas, mãe, irmão e amigos (Adriana, Cleiton, Joice) do Gregory.

MAURICIO PEREIRA CAETANO JR

Maurício Pereira Caetano Jr

ADVOGADO - OAB/SP 262252

O Policia Militar testemunha SD. Washington afirma que não disse que iria liberá-los. A conversa aconteceu e foi nos seguintes termos: "porque você, Maurício, não retornou ao local da abordagem? Ele teria respondido porque teria ficado com medo. Questionado o que estaria fazendo ali, Maurício respondeu que teria ido juntamente com Gregory para comprar drogas e teria saído antes da abordagem". Questionado sobre qual seria sua conduta se Maurício tivesse se apresentado no momento da abordagem, o policial respondeu que: "teria conduzido o mesmo até o distrito como averiguado, juntamente com Gregory".

PM TESTEMUNHA

Ouvindo o indiciado na presença da Autoridade Policial e do advogado Leandro Pereira Alcantara - OAB/SP 262252, declara que trabalha com eventos e que o horário em que chega do trabalho 1h30m. Ficaram conversando na rua. O interrogado, Maurício e mais um indivíduo que trabalha com eles. Decidiram ir comer lanche no Burger King, por volta das 02h da manhã. Comeram o lanche no próprio local e saíram por volta das 03h15m. Foi quando decidiram comprar maconha. O carro era de Maurício e era ele que estava dirigindo. Maurício desceu de carro até onde era possível e depois o interrogado desceu à pé. Comprou a maconha (uma de R\$ 10,00 e duas de R\$ 5,00). Cada um entregou parte do dinheiro. Iram fumar uma parte e o que sobrasse ia ser dividido. Quando voltou da biqueira, pode visualizar que o carro de Maurício saiu e visualizou a viatura. Não correu e foi abordado. Quando os policiais o abordaram disseram que "cadê o 12?" e ele respondeu "se você está me abordando é porque ele fugiu". Nega que estava com a pochete. Só estava com as "três maconhas" e nenhuma outra droga. Questionado o advogado pediram para que constasse: a hora que saiu do Burger King - 03h15m. e que o interrogado ainda está vestido com o uniforme da produtora "Funk da Capital", local onde trabalha. Que estava com a carteira contendo documentos pessoais e da motocicleta, além da nota fiscal da compra realizada junto ao burger king.

Foi encontrada nota fiscal que estava em poder de Maurício que demonstra o horário da compra do lanche: 02:03:52 do dia 19.09.2017.

Já tem passagem pelo crime de receptação.

DESPACHO

Examinadas as versões e demais elementos amealhados, a Delegada de Polícia exarou sua decisão e convicção jurídica (Lei Federal nº 12830/2013, art. 2º, parágrafo 6º, CE/SP, art. 140, parágrafo 3º): nesta etapa urgente de cognição sumaríssima, reputo que a conduta encontra subsunção à figura típica de tráfico de drogas.

101º D.P. JDIM IMBUIAS

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : R CAROLINA MICHAELIS, 370 - JD DAS IMBUIAS-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5928-5952

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANA YAEKO IMAMURA, liberado nos autos em 29/09/2017 às 15:47. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0083670-87.2017.8.26.0050 e código 6AC036.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 13

Dependência: 101º D.P. JDIM IMBUIAS

FOLHA: 5

Boletim No.: 8818/2017

INICIADO: 19/09/2017 03:54 e EMITIDO: 19/09/2017 16:33

1ª Via

JLLPUSCBDKEENOYA

Com base no depoimento do policial militar condutor e testemunha, que possuem presunção relativa de veracidade, a droga apresentada, sua natureza e a forma de acondicionamento, assim como o local e o comportamento de GREGORY, de acordo com o que foi apresentado pela polícia militar, não indicam a posse voltada ao mero consumo pessoal.

Configurado o estado flagrancial (CPP, artigos 302, I e 303). Ademais, vislumbra-se a fundada suspeita, juízo técnico-jurídico de probabilidade consubstanciado nos elementos de autoria e materialidade delitivas, que emergem sobretudo das oitivas coligidas, do entorpecente, conseqüente laudo de constatação positivo e da papeleta médica apresentada.

À luz do exposto, decreto a PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO e determino o formal indiciamento do agente pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.434/2006 e no artigo 329 do CP, com a entrega da correspondente nota de culpa. Tratando-se de infração cuja pena máxima suplanta quatro anos, a fiança deixa de ser arbitrada.

Comunique-se a Autoridade Judicial competente acerca da prisão, com promoção das demais cerimônias legais. Juntem-se oitivas e documentação pertinente, integrantes deste. Nada mais havendo, determinou a Autoridade o encerramento deste auto, devidamente assinado.

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

CESÁRIO ANTÔNIO VAZ PLACE
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

RENATA BAPTISTA ZANIN
DELEGADO DE POLÍCIA